

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1996/2538

กรุงเทพมหานคร
นางสาว มาเรียม โอนานา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 45

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ.2475มาตรา55บัญญัติให้เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีค้างร่วมกันเมื่อหนี้ค่าภาษีค้างเป็นหนี้ที่มีอยู่ก่อนจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจากว.เจ้าของคนเก่าสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษีค้างจึงอาจบังคับได้ตั้งแต่ว.เจ้าของคนเก่าแล้วการนับกำหนดอายุความจึงต้องเริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องแล้ว.เจ้าของคนเก่าได้คือ นับแต่วันพ้นกำหนด90วันที่ว. ได้รับแจ้งรายการประเมินตามมาตรา38เดิม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินภาษีอากรตามฟ้องจำนวน 106,105 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งหกให้การว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องแล้วเนื่องจากภาษีโรงเรือนดังกล่าวที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบกำหนด 10 ปี นับจากวันที่มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งหก นายวิบูลย์ดำรงเกียรติ และ ทายาทร่วมกันชำระภาษีโรงเรือนตามฟ้องจำนวน 106,105 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น จำเลย ทั้งหกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อที่สองมีว่า จำเลยทั้งหกจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ค่าภาษีโรงเรือนตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่ ความโต้เถียงกันอันนำมาสู่ปัญหาในข้อนี้ก็คือโจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งหกได้รับโอน กรรมสิทธิ์โรงเรือนเลขที่ 174/30 ถึง 48 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จากนายวิบูลย์ในปี พ.ศ. 2528 แต่จำเลยทั้งหกปฏิเสธว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขออนุญาตสร้างโรงเรือนดังกล่าว โดยมอบให้นายวิบูลย์เป็นผู้ ดำเนินการแทนซึ่งนายทะเบียนได้ออกเลขหมายประจำบ้านให้จำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2513 ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 8 โดยนายวิบูลย์เป็นผู้ ออกเงินในการสร้างและตกลงให้กรรมสิทธิ์เป็นของจำเลยทั้งหกทันที ฝ่ายจำเลยทั้ง หกตอบแทนนายวิบูลย์โดยการให้สิทธินายวิบูลย์เก็บค่าเช่าโรงเรือนดังกล่าวได้มี กำหนด 12 ปี อันเป็นการปฏิเสธว่าจำเลยทั้งหกเป็นเจ้าของโรงเรือนดังกล่าวมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 มิใช่เพิ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนดังกล่าวจากนายวิบูลย์ในปี พ.ศ. 2528 จำเลยทั้งหกจึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นลูกหนี้ร่วมกับนายวิบูลย์และทายาทนาย วิบูลย์ในหนี้ค่าภาษีโรงเรือนตามฟ้องในปัญหาข้อนี้โจทก์มีนายเสน่ห์ หลสุวรรณ เจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ สำนักงานเขตปทุมวัน เบิกความประกอบเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 92 ว่า วันที่ 8 กันยายน 2530 นายเสน่ห์ได้สอบถามและบันทึกถ้อยคำ จำเลยที่ 1 ไว้ได้ว่าความ โรงเรือน เลขที่ 174/30 ถึง 48 ตรอกวัดสามง่าม แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครสร้างมานานประมาณ 17 ปี โดยนายวิบูลย์ เป็นผู้สร้างลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 1787 เลขที่ดิน 86 ซึ่งเช่าจากจำเลยที่ 1 และพวก มีกำหนด 15 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2513 แต่สัญญาเช่าหายไ้ไป ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

โรงเรียนจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 และพวกซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีสัญญาเช่าโรงเรียนเลขที่ 174/31 ที่นายวิบูลย์เป็นผู้ให้เช่า นายเงินเอียะ แซ่ลี เป็นผู้เช่า ซึ่งทำกันไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2513 ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 89 และ 90 สนับสนุนข้อกล่าวอ้างของโจทก์ว่านายวิบูลย์เป็นเจ้าของโรงเรียนดังกล่าว เพราะหากโรงเรียนดังกล่าวเป็นของจำเลยทั้งหกทันทีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จำเลยทั้งหกเพียงแต่ให้สิทธิแก่นายวิบูลย์ได้เก็บค่าเช่ามีกำหนด 12 ปีตามที่จำเลยทั้งหกกล่าวอ้าง จำเลยทั้งหกย่อมจะต้องเป็นผู้ให้เช่าโรงเรียนดังกล่าวเองแล้วให้สิทธิแก่นายวิบูลย์เก็บค่าเช่าจากผู้เช่าได้ตามสัญญาต่างตอบแทน ไม่มีเหตุที่จะให้ผู้เช่าทำสัญญาเช่าโรงเรียนจากนายวิบูลย์โดยตรง นอกเสียจากว่าโรงเรียนดังกล่าวยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยทั้งหกประกอบกับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรียนและที่ดินที่นายวิบูลย์ยื่นไว้ในระหว่างปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2526 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 13 ถึง 24 แผ่นที่ 35 ถึง 46 และแผ่นที่ 56 ถึง 124 นั้น นายวิบูลย์ก็ยื่นในนามนายวิบูลย์เป็นผู้ขอรับการประเมินมิได้ยื่นในนามของจำเลยทั้งหกเป็นผู้ขอรับการประเมินแต่อย่างใด พฤติการณ์บ่งชี้ว่านายวิบูลย์เป็นเจ้าของโรงเรียนดังกล่าวอยู่ หากกรรมสิทธิ์ในโรงเรียนตกเป็นของจำเลยทั้งหกทันที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ตามที่จำเลยทั้งหกกล่าวอ้างไม่ การที่จำเลยทั้งหกนำเสนอว่านายวิบูลย์เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างโรงเรียนดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 นั้นก็เป็นแต่เพียงวิธีการในการขออนุญาตสร้างโรงเรียนเท่านั้น หากข้อเท็จจริงโดยตรงว่านายวิบูลย์ออกเงินในการสร้างโรงเรียนดังกล่าวขึ้นในที่ดินของจำเลยทั้งหก โดยมีข้อตกลงว่าให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรียนตกเป็นของจำเลยทั้งหกทันทีในปี พ.ศ. 2513 ไม่พยานหลักฐานของจำเลยทั้งหกจึงมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่ศาลฎีกาอากรกลางวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งหกได้รับโอนกรรมสิทธิ์โรงเรียนเลขที่ 174/30 ถึง 48 จากนายวิบูลย์ ในปี พ.ศ. 2528 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย จำเลยทั้งหกจึงเป็นเจ้าของโรงเรียนดังกล่าวคน

ใหม่ ต้องรับผิดชอบเป็นลูกหนี้ร่วมกับนายวิบูลย์และทายาทนายวิบูลย์ในหนี้ค่าภาษีค้าง
ดังกล่าวตามฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อที่สามมีว่า สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษีค้างดังกล่าว
ขาดอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่า มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่บัญญัติให้เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีค้างร่วมกัน
นั้นเป็นบทบัญญัติพิเศษที่ให้รัฐสามารถติดตามเอาชำระค่าภาษีค้างให้ได้ไม่ว่า
กรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปเป็นของผู้ใดและโดยหนี้ค่าภาษีค้างเป็นหนี้ที่
มีอยู่ก่อนเจ้าของคนใหม่รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษี
ค้างจึงอาจบังคับได้ตั้งแต่เจ้าของคนเก่าแล้ว ดังนั้น การนับกำหนดอายุความจึงต้อง
เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าของคนเก่าได้ คือ นับแต่วันพ้น
กำหนด 90 วัน ที่ได้รับแจ้งรายการประเมินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 38 เดิม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2535 นายวิบูลย์ ดำรงเกียรติ เจ้าของคนเก่าได้รับแจ้งรายการประเมิน
ภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ตามใบรับใบ
แจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเอกสารหมายเลข 50 ถึง 54 ส่วน
ภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2520 ได้รับแจ้งรายการประเมินเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2520
ตามเอกสารหมายเลข 55 และภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ได้
รับแจ้งรายการประเมินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2528 ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่
15 นับตั้งแต่วันครบกำหนด 90 วัน ที่ได้รับแจ้งรายการประเมินถึงวันฟ้องพ้นกำหนด
เวลา 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 167 (เดิม) คดีโจทก์เกี่ยว
กับหนี้ค่าภาษีค้างประจำปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2524 จึงขาดอายุความ ส่วนภาษีโรง
เรือนปี พ.ศ. 2525 นายวิบูลย์ได้รับแจ้งรายการประเมินเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2525
ตามเอกสารหมายเลข 28 และภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2526 ได้รับแจ้งรายการ
ประเมินเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 ตามเอกสารหมายเลข 5 นับตั้งแต่วัน

ครบกำหนด 90 วันที่ได้รับแจ้งรายการประเมินถึงวันฟ้องยังไม่พ้นกำหนดเวลา 10 ปี คดีโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง คดีนี้โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระภาษีแก่โจทก์จำนวน 106,105 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง กับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ มิได้ฟ้องนายวิบูลย์หรือทนายทและมีคำขอให้นายวิบูลย์หรือทนายทร่วมรับผิดชอบกับจำเลยทั้งหกแต่อย่างใดที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้นายวิบูลย์และทนายทร่วมชำระเงินแก่โจทก์ด้วย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าคำฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 17 ปัญหานี้แม้จำเลยทั้งหกไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพราะไม่กระทบถึงสิทธิของจำเลยทั้งหก แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง จึงเห็นควรแก้คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางในส่วนนี้เสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2526 จำนวน 34,221 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นายวิบูลย์และทนายทไม่ต้องร่วมชำระเงินแก่โจทก์ด้วย

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-สันติ ทักกราล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ